

В [наименование вышестоящего налогового органа]
[адрес]

Заявитель: [ФИО полностью / наименование организации]
ИНН: [номер], ОГРН [номер] (если применимо)
Адрес: [адрес]
Телефон: [номер]
Email: [email]

Налоговый орган, вынесший решение: [наименование ИФНС]
Адрес: [адрес]

ЖАЛОБА

на решение (постановление, требование) налогового органа

Решение: от [дата] № [номер]
По результатам: [камеральной налоговой проверки / выездной налоговой проверки / иного мероприятия]

ОБЖАЛУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

[Дата] [наименование ИФНС] вынесено решение (постановление, требование) о [указать суть: привлечении к ответственности, доначислении налога в размере [сумма], взыскании налога, отказе в возврате налога и т.д.].

Считаю данное решение незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

ОСНОВАНИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ

1. НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ (ст. 88, 89, 101 НК РФ)

- 1.1. При проведении [камеральной/выездной] проверки нарушены сроки:
- проверка проведена с [дата] по [дата] вместо установленных [указать нормативный срок]
 - акт составлен [дата], вручен [дата] – нарушение 5-дневного срока
- 1.2. Нарушено право на участие в проверке:
- не извещён о времени и месте составления акта
 - не предоставлено право ознакомиться с материалами проверки
 - заключение проверяющих получено [дата], акт вынесен [дата] – нарушение 2-дневного срока
- 1.3. Акт составлен с нарушением требований ст. 100 НК РФ:
- [не указаны факты выявленных нарушений]
 - [не указаны нормы налогового законодательства]
 - [отсутствует подпись должностного лица]

2. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ВЫВОДОВ ПРОВЕРКИ (ст. 3, 54, 88 НК РФ)

- 2.1. Доначисление налога на прибыль/НДС/НДФЛ/имущества за [период] в размере [сумма] рублей произведено необоснованно:
- [указать конкретные ошибки: не приняты к вычету документы, неправильно определена налоговая база, неправильно применена

ставка и т.д.]

- [привести правильный расчёт с указанием норм закона]

2.2. Не учтены представленные документы: [перечислить]

2.3. Выводы проверки противоречат: [постановлениям Пленума ВАС/ВС РФ, письмам ФНС, судебной практике – указать конкретно]

3. НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ВЫЧЕТЫ (ст. 171, 220, 221 НК РФ)

[Если применимо:] Отказ в принятии к вычету сумм НДС/имущественного вычета/профессионального вычета неправомерен, так как [обосновать].

4. ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ:

- [указать]

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Прилагаю:

1. Копию обжалуемого решения – 1 экз.
2. Копию акта налоговой проверки – 1 экз.
3. Копии налоговых деклараций за [период] – 1 экз.
4. Первичные документы, подтверждающие правомерность исчисления налога – [перечислить]
5. [Заключение эксперта/судебные акты по аналогичным спорам]
6. Расчёт, опровергающий доначисление налога – 1 экз.
7. Копию жалобы для налогового органа – 1 экз.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 138, 139, 140 Налогового кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным и отменить решение [наименование ИФНС] от [дата] № [номер] о [указать суть].
2. [При наличии:] Обязать налоговый орган произвести перерасчёт налога и зачесть/вернуть излишне уплаченную сумму в размере [сумма] рублей.
3. [При наличии:] Признать право на налоговый вычет в размере [сумма] рублей.

Приложения: [перечислить]

[дата]

[подпись] / [ФИО]



ВАЖНО: Срок обжалования – 1 месяц со дня получения решения (ст. 139 НК РФ)!

Досудебный порядок обязателен. Без обжалования в вышестоящий орган суд не примет иск (ст. 138 НК РФ, п. 2 ст. 253 АПК РФ).



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Налоговые споры — высокая сложность:

- Нужно знать методики проверок и контрольные соотношения
- Требуется опровергнуть выводы проверяющих цифрами
- Судебная практика меняется постоянно
- Проигрыш — штрафы до 40% от суммы доначисления

Иван Серко — юрист по налоговым спорам



МАХ: +7 (977) 423-24-73 (основной)



WhatsApp: +7 (977) 423-24-73



Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Проанализирую акт проверки на все процессуальные нарушения
- ✓ Подготовлю расчёт, опровергающий доначисление
- ✓ Найду поддерживающую судебную практику
- ✓ Представлю интересы в вышестоящей инспекции и в суде
- ✓ Сопровожу дело до возврата денег

Стоимость: от 8 000 ₽ (жалоба в вышестоящий орган)

Судебное обжалование: от 25 000 ₽



БЕСПЛАТНО: Оценю перспективы спора по акту проверки!
